

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1953/2534

การไฟฟ้านครหลวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย หล่อ ยาง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 71 (2)

แม้ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71(2) คนขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 5 มีสิทธิขับรถผ่านสี่แยกไปก่อนได้ก็ ไม่ได้หมายความว่า จะมีสิทธิขับรถเข้าไปในสี่แยกโดยไม่คำนึงหรือไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูว่ามียานพาหนะอื่นแล่นเข้ามาในสี่แยกหรือไม่ ที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกมีทางเดินรถหลายช่องทาง ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าการขับไปตามถนนอย่างธรรมดา การที่คนขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 5 ขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าไปในสี่แยกทั้ง ๆ ที่มีรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 3 แล่นเข้ามาพร้อมกันจนชนกันอย่างแรงถือว่าเป็นความประมาทของคนขับรถของจำเลยที่ 5 ด้วย แม้คนงานของโจทก์จะมีเงินเดือนประจำและมีงานทำเป็นปกติแต่เมื่อต้องทิ้งงานดังกล่าวและมาทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของจำเลย โจทก์ย่อมเรียกค่าแรงในการทำงานดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 กับที่ 3 เป็นเจ้าของร่วมในรถยนต์บรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัยและเป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์คันนี้ จำเลยที่ 5 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์บรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 6 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดและเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขับรถยนต์บรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย บรรทุกโคไปในทางการที่จ้าง ลูกจ้างของจำเลยที่ 5 ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร บรรทุกเสา เข็มไปในทางการที่จ้างขณะที่รถทั้งสองคันดังกล่าวแล่นมาถึงบริเวณสี่แยกบางกะปิ ผู้ขับรถทั้งสองคันขับรถด้วยความประมาทไม่ชะลอความเร็วลง และดูรถที่แล่นมา ทุกด้านให้ปลอดภัยเสียก่อนแล้วค่อยขับผ่านไปแต่กลับเร่งความเร็วขึ้นเป็นเหตุให้รถ ชนกัน และรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย พลิกคว่ำ รถยนต์ บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหักอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เป็นเงิน 67,401.33 บาท ขอให้บังคับจำเลย ร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ กับดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ให้การทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้เป็น เจ้าของร่วมในรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย และไม่ได้เป็น นายจ้างของผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์ บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ฝ่ายเดียว โจทก์เสียหาย ไม่เกิน 5,000 บาท

จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันใช้เงินแก๊จโทก 72,456.43 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 67,401.33 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 และให้จำเลยที่ 5 กับที่ 6 ร่วมกันใช้เงินแก๊จจำเลยที่ 4 จำนวน 14,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของจำเลยที่ 4 นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 5 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของจำเลยที่ 4 ทั้งสิ้นนอกจากที่แก้ คงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 5 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า รถยนต์ บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัยเป็นของจำเลยที่ 3 และได้เอาประกัน ภัยไว้กับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 3 เป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวขณะเกิดเหตุ รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร เป็นของจำเลยที่ 5 และได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 5 เป็นนายจ้างของคนขับรถยนต์คัน ดังกล่าวขณะเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2525 เวลา 5 นาฬิกาเศษ รถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัยบรรทุกโคแล่นมาตามถนนสุขาภิบาล 1 มุ่ง หน้าไปทางทิศเหนือซึ่งต้องผ่านสี่แยกหน้าสำนักงานเขตบางกะปิ และรถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร บรรทุกเสาเข็มแล่นมาตามถนน สุขาภิบาล 2 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งต้องผ่านสี่แยกหน้าสำนักงานเขต บางกะปิเช่นกัน เมื่อรถยนต์บรรทุกทั้งสองคันแล่นมาถึงสี่แยกดังกล่าว ได้ชนกันตรง กลางสี่แยก รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย พลิกคว่ำอยู่ตรงสี่

แยกก่อนไปทางถนนลาดพร้าวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร แล่นเลยไปชนเสาไฟฟ้าของโจทก์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าหัก หม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย มีรอยถูกชนที่บังโคลนหน้าด้านซ้าย รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานครมีรอยถูกชนที่บังโคลนหน้าด้านขวา ถนนสุขาภิบาล 1 และ 2 เป็นทางเอกด้วยกัน ประเด็นข้อแรก คนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย ประมาทฝ่ายเดียว โดยคนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71(2) หรือไม่บทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่า "ถ้ามาถึงทางแยกทางร่วมพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับซึ่งต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน..." ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้จะฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกทั้งสองคันมาถึงทางแยกพร้อมกัน คนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย ต้องยอมให้รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ทางซ้ายผ่านไปก่อน การฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าวของคนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย ที่ไม่ยอมให้รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานครผ่านไปก่อน จนเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกันตรงกลางสี่แยก นับว่าเป็นเหตุหนึ่งของความประมาทของคนขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย แต่แม้จะมีกฎหมายดังกล่าวซึ่งทำให้คนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานครมีสิทธิขับรถผ่านสี่แยกไปก่อนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร จะมีสิทธิขับรถเข้าไปในสี่แยกโดยไม่คำนึงหรือไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูว่ามียานพาหนะอื่นแล่นเข้ามาในสี่แยกหรือไม่ ที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกมีทางเดินรถหลายช่องทางผู้ขับขี่ควรระมัดระวังตนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าการขับไปตามถนนอย่างธรรมดา การที่คน

ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ขับรถเข้าไปใน
สี่แยก ทั้ง ๆ ที่มีรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 04395 สุโขทัย แล่นเข้ามา
พร้อมกัน และตามภาพถ่ายความเสียหายเห็นได้ว่ารถยนต์ชนกันอย่างแรง ซึ่งก็ต้อง
เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงของคนขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 82-2629
กรุงเทพมหานครนั่นเองด้วย การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความประมาท พระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71(2) ไม่ได้คุ้มครองให้คนขับรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานครพ้นผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าคนขับ
รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-2629 กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยที่ 5 และ
ที่ 6 ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นข้อสอง ค่าเสียหาย โจทก์มีนายชลัต เรืองวิเศษ เบิกความว่า พยาน
เป็นหัวหน้าหมวดติดตั้งเครื่องวัดเขตจำหน่ายบางกะปิที่เกิดเหตุ และได้ซ่อมแซม
ความเสียหายรายนี้ ซึ่งต้องเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่หัก เปลี่ยนหม้อแปลงที่ชำรุด และ
อุปกรณ์ กับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 กว่าบาท
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.13 ศาลฎีกาเห็นว่า พยานโจทก์เบิกความ
โดยมีหลักเกณฑ์ ปรากฏตามเอกสารดังกล่าว จึงน่าเชื่อถือที่จำเลยที่ 5 และที่ 6 ฎีกา
ว่า นายประเสริฐ ชูสินทอง พยานโจทก์เบิกความว่า หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมได้ การที่
โจทก์เปลี่ยนใหม่จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบนั้น ความจริงนาย
ประเสริฐเบิกความว่า หม้อแปลงไฟฟ้าที่ว่าเสียนั้นซ่อมได้ แล้วเบิกความใหม่ว่า จะ
ซ่อมได้หรือไม่ข้าฯ ไม่ทราบและนายชลัตพยานโจทก์ผู้ซ่อมแซมความเสียหายรายนี้
เบิกความว่า หม้อแปลงได้เปลี่ยนใหม่ ส่วนเครื่องเก่าข้าฯ เข้าใจว่านำไปซ่อม ข้าฯ
เข้าใจว่าใช้การไม่ได้แล้วศาลฎีกาเห็นว่า เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าต้องเลือกและดูแลอย่างดีเพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยง่าย การที่รถยนต์ชน
อย่างแรงจนเสาไฟฟ้าหัก ย่อมกระทบกระเทือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ในบริเวณนั้น ฉะนั้น การที่โจทก์เปลี่ยนแปลงไฟฟ้าใหม่จึงชอบด้วยเหตุผล และที่จำเลยที่ 5 และที่ 6 ฎีกาว่า คนงานของโจทก์มีเงินประจำอยู่แล้ว จึงเป็นการไม่ชอบที่โจทก์เรียกเอาค่าแรงอีกนั้น นายชลัดพยานโจทก์ผู้ช่อมแซมความเสียหายรายนี้ เบิกความว่าคนงานมีงานประจำ แต่ต้องทิ้งงานดังกล่าวและรีบมาทำงานนี้ศาลฎีกาเห็นว่า แม้คนงานของโจทก์จะมีเงินเดือนเป็นประจำและมีงานทำเป็นปกติแต่เมื่อต้องทิ้งงานดังกล่าวและมาทำงานเกี่ยวกับการช่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของจำเลย โจทก์ก็ย่อมเรียกค่าแรงในการทำงานดังกล่าวได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 5 และที่ 6 ในประเด็นนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตุลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ